

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1862/2535	พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด	
		โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางวิณา วันก้อน	โจทก์
	นางลาวัลย์ เงินศรีชัย	จำเลย
	นางลาวัลย์ เงินศรีชัย จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 245

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา บัดนี้จำเลยไม่ประสงค์จะฎีกาและไม่ต้องการจะประกันตัวชั่วคราว ตามที่ยื่นคำร้องไว้ จึงขอยกเลิกการขอปล่อยชั่วคราวดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางวิณาก่อน ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(5) จำคุก 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา(สำนวนธุรการอันดับ 36 แผ่นที่ 2)

ระหว่างศาลฎีกาพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว
(สำนวนธุรการอันดับ 37)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดี
ถึงที่สุด เมื่อไม่มีฝ่ายใดฎีกา

อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกคดี
ถึงที่สุด เมื่อไม่มีฝ่ายใดฎีกา

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ